SERNAGEOMIN
Ministerio de Minería

Gobierno de Chile

**APRUEBA CAMBIO DE TITULARIDAD DEL PROYECTO EMBALSE DE RELAVES DE LA FAENA MINERA PLANTA DIEGO DE ALMAGRO, UBICADO EN LA COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO, PROVINCIA DE CHAÑARAL, REGIÓN DE ATACAMA A FAVOR DE LA EMPRESA MINERA GARAGE MINERALS SpA.**

**COPIAPO, 09 DE ABRIL DE 2025**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 0187**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en Decreto Ley N° 3.525 de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería; el Decreto N° 01 de fecha 16 de enero de 2023 del Ministerio Minería, que nombra en el cargo de Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería a Don Patricio Aguilera Poblete, la Resolución Exenta RA N° 249/299/2024 de 06 de mayo de 2024, de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería que nombra en el cargo que indica, a don José León Riquelme como Subdirector Nacional de Minería del Servicio Nacional de Geología y Minería; la Resolución Exenta N° 249/380/2024, del 21 de agosto de 2024, que asigna funciones directivas como Director Regional de Atacama a Don Luis Rojas Da Silva; la Ley Nº 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo Nº 72 de 1985, “Reglamento de Seguridad Minera”, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo quinto del Decreto Supremo Nº 132 de 2002, ambos del Ministerio de Minería; en la Resolución N° 7 de 2019 que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y el Dictamen N° 04881 de 1982, ambos de la Contraloría General de la República.



AVDA. STA. MARÍA 0104 PROVIDENCIA • FONO: (56 - 2) 4825500 • FAX: (56 - 2) 7372026 • Pág. Web: www.sernageomin.cl • E - mail: sngm@sernageomin.cl
CASILLA: 10465 Y 1347, CORREO 21 • SANTIAGO - CHILE

ARICA David Girvan 2910 Fono: (58) 219756 211632
IQUIQUE Grumete Bolados 125 Fono: (57) 427462 Casilla 17D
ANTOFAGASTA Antonino Toro 956 Fono: (55) 222030
COPIAPÓ Alameda Manuel Antonio Matta 264 Fono: (52) 212292
LA SERENA Pedro Pablo Muñoz 650 Fono: (51) 214103
VALPARAÍSO Camilo Henríquez 272, Quilpué Fono: (32) 920118 - 920116 Casilla 19D
CONCEPCIÓN San Martín 1295 Fono: (41) 227703
TEMUCO Dinamarca 691 Fono: (45) 270700
PUERTO VARAS La Paz 406 Fono: (65) 233856
COYHAIQUE Eusebio Lillo 630 Fono: (67) 573054 - 55

**CONSIDERANDO:**

1. La Resolución Exenta N° 800 de fecha 23 de Diciembre de 2014, que aprueba el Proyecto Embalse de Relaves de la faena minera Planta de Procesamiento Diego de Almagro, ubicado en la Comuna Diego de Almagro y Provincia de Chañaral, Región de Atacama y cuyo titular es la Empresa Minera Aloe S.A. (RUT 96.858.890-0).

2. Lo prescrito en el Artículo 597 del D.S. N° 72 de 1985, Reglamento de Seguridad Minera, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante D.S. N° 132, de 2002, incorporando a su texto un nuevo "Título XV (DS30/2022 Y DS1/2024), todos del Ministerio de Minería, y que obliga a las empresas mineras a informar modificaciones en el método de explotación y/o tratamiento de minerales y modificaciones en el plan de cierre.

3. Lo indicado en Artículo 607 del decreto supremo Nº1/2024, que modifica al decreto supremo 132: "Las empresas o productores mineros deberán informar al Servicio los cambios de razón social y de titularidad de los proyectos mineros una vez que se produzcan, acompañando los antecedentes que acrediten fehacientemente dicha modificación, dentro del plazo de treinta días hábiles de verificado el traspaso o cambio de razón social. Los antecedentes acompañados no podrán tener una antigüedad mayor a seis (6) meses desde su presentación al Servicio."

4. Lo indicado en Titulo V, Artículo 43 del DS 248/2007 que corresponde a Reglamento para la aprobación de Proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los Depósitos de Relaves: "Cuando exista un cambio de Usuario entre el cese de operaciones y el reinicio de actividades, el nuevo Usuario deberá informar este cambio al Servicio".

5. La solicitud de fecha 19 de noviembre de 2024, ingresada a la Dirección Regional de Atacama de SERNAGEOMIN, Ingreso N° 5365, presentada por el Sr. Carlos Manuel Henriquez Fuentes, RUT 10.730.678-1, Gerente General de Empresa "Garage Minerals SpA, RUT 77.909.016-7, en que da cuenta del "Cambio de Titularidad" y solicita autorización para dicho cambio.

6. Los documentos entregados por la empresa minera que acreditan, para todos los efectos legales, que el nuevo titular del Proyecto Embalse de Relaves de la faena minera Planta de Procesamiento Diego de Almagro, es la empresa minera "Garage Minerals SpA, RUT 77.909.016-7, son los siguientes:



AVDA. STA. MARÍA 0104 PROVIDENCIA • FONO: (56 - 2) 4825500 • FAX: (56 - 2) 7372026 • Pág. Web: www.sernageomin.cl • E - mail: sngm@sernageomin.cl
CASILLA: 10465 Y 1347, CORREO 21 • SANTIAGO - CHILE

ARICA David Girvan 2910 Fono: (58) 219756 211632
IQUIQUE Grumete Bolados 125 Fono: (57) 427462 Casilla 17D
ANTOFAGASTA Antonino Toro 956 Fono: (55) 222030
COPIAPÓ Alameda Manuel Antonio Matta 264 Fono: (52) 212292
LA SERENA Pedro Pablo Muñoz 650 Fono: (51) 214103
VALPARAÍSO Camilo Henríquez 272, Quilpué Fono: (32) 920118 - 920116 Casilla 19D
CONCEPCIÓN San Martín 1295 Fono: (41) 227703
TEMUCO Dinamarca 691 Fono: (45) 270700
PUERTO VARAS La Paz 406 Fono: (65) 233856
COYHAIQUE Eusebio Lillo 630 Fono: (67) 573054 - 55

- Copia de Res. Exenta N° 800 de fecha 23/12/2014, que aprueba el proyecto Embalse de Relaves Planta Diego de Almagro, de la Empresa Aloe S.A., ubicado en la Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.
- Certificado de Inscripción Registro de Comercio de Santiago correspondiente a la constitución de "Garage Minerals SpA".
- Extracto de la constitución de la Sociedad por Acciones Garage Minerals SpA.
- Rol Único Tributario de Garage Minerals SpA RUT: 77.909.016-7
- Copia cédula de identidad representante legal de Garage Minerals SpA, Sr. Carlos Manuel Henriquez Fuentes.
- Copia ante Notario, de "Aporte en Dominio y Propiedad Asesorias e Inversiones Santander Limitada RUT 77.700.880 -3 a Minera Aloe S.A.", sobre inmuebles de la Comuna de Diego de Almagro.
- Declaración de enajenación e inscripción ROL 5000-10 en SII a adquirientes Minera Aloe S.A.
- Certificado de vigencia de Conservador de Diego de Almagro, respecto a Terreno por parte de Minera Ale S.A.
- Copia Contrato de arriendo de Planta de Procesamiento Minero entre Minera Aloe S.A a Garage Minerals SpA. hasta 30 de junio 2029
- Cesión de Derechos entre Minera Aloe S.A y Garage Minerls SpA. de la Resolución Exenta N°800 de fecha 23 de diciembre 2014, que aprobó Proyecto Embalse de relaves Planta Diego de Almagro.

**RESUELVO:**

1. **APRUÉBESE** el Cambio de Titularidad del Proyecto Embalse de Relaves de la faena minera Planta de Procesamiento Diego de Almagro, ubicado en la Comuna Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.

2. **DECLÁRESE** como nuevo titular del proyecto en cuestión a la empresa minera Garage Minerals SpA., RUT 77.909.016-7.

3. El nuevo titular asume la responsabilidad íntegra del proyecto técnico, para todos los efectos legales.

4. El nuevo titular deberá ceñirse de manera estricta a las especificaciones técnicas propias del proyecto cuya titularidad le ha sido cedida. Cualquier cambio o modificación a este respecto, deberá ser informado y sometido a aprobación del Servicio de acuerdo con la normativa legal vigente.



AVDA. STA. MARÍA 0104 PROVIDENCIA • FONO: (56 - 2) 4825500 • FAX: (56 - 2) 7372026 • Pág. Web: www.sernageomin.cl • E - mail: sngm@sernageomin.cl
CASILLA: 10465 Y 1347, CORREO 21 • SANTIAGO - CHILE

ARICA David Girvan 2910 Fono: (58) 219756 211632
IQUIQUE Grumete Bolados 125 Fono: (57) 427462 Casilla 17D
ANTOFAGASTA Antonino Toro 956 Fono: (55) 222030
COPIAPÓ Alameda Manuel Antonio Matta 264 Fono: (52) 212292
LA SERENA Pedro Pablo Muñoz 650 Fono: (51) 214103
VALPARAÍSO Camilo Henríquez 272, Quilpué Fono: (32) 920118 - 920116 Casilla 19D
CONCEPCIÓN San Martín 1295 Fono: (41) 227703
TEMUCO Dinamarca 691 Fono: (45) 270700
PUERTO VARAS La Paz 406 Fono: (65) 233856
COYHAIQUE Eusebio Lillo 630 Fono: (67) 573054 - 55

5. **TENGASE PRESENTE** que, respecto a la duración del proyecto, este tendrá una duración de 1 año a partir de la fecha de este documento, tiempo en donde el Titular deberá tramitar la autorización correspondiente.

6. **NOTIFÍQUESE** la presente Resolución a la Empresa Minera Garage Minerals SpA, RUT 77.909.016-7, representada legalmente por el Sr. Carlos Manuel Henriquez Fuentes, RUT 10.730.678-1, domiciliada en Manuel Rodriguez 15, Oficina 3, Comuna de Puente Alto, Santiago, Región Metropolitana, con la advertencia a este último, de la obligación de dar cumplimiento estricto, en todas sus partes, a las condiciones obrantes en la Resolución Exenta aprobatoria original, N° 800 de fecha 23 de diciembre de 2014.

**ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

**LUIS ROJAS DA SILVA**
**DIRECTOR REGIONAL, REGIÓN DE ATACAMA**
**SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA**

DISTRIBUCIÓN
- Sr. Carlos Manuel Henriquez Fuentes, Gerente General Empresa Garage Minerals SpA.
- Dirección Regional Atacama
- Depto. Evaluación de Proyectos, Región de Atacama
- Of. de Partes.

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
**Documento con Firma Electrónica**



AVDA. STA. MARÍA 0104 PROVIDENCIA • FONO: (56 - 2) 4825500 • FAX: (56 - 2) 7372026 • Pág. Web: www.sernageomin.cl • E - mail: sngm@sernageomin.cl
CASILLA: 10465 Y 1347, CORREO 21 • SANTIAGO - CHILE

ARICA David Girvan 2910 Fono: (58) 219756 211632
IQUIQUE Grumete Bolados 125 Fono: (57) 427462 Casilla 17D
ANTOFAGASTA Antonino Toro 956 Fono: (55) 222030
COPIAPÓ Alameda Manuel Antonio Matta 264 Fono: (52) 212292
LA SERENA Pedro Pablo Muñoz 650 Fono: (51) 214103
VALPARAÍSO Camilo Henríquez 272, Quilpué Fono: (32) 920118 - 920116 Casilla 19D
CONCEPCIÓN San Martín 1295 Fono: (41) 227703
TEMUCO Dinamarca 691 Fono: (45) 270700
PUERTO VARAS La Paz 406 Fono: (65) 233856
COYHAIQUE Eusebio Lillo 630 Fono: (67) 573054 - 55